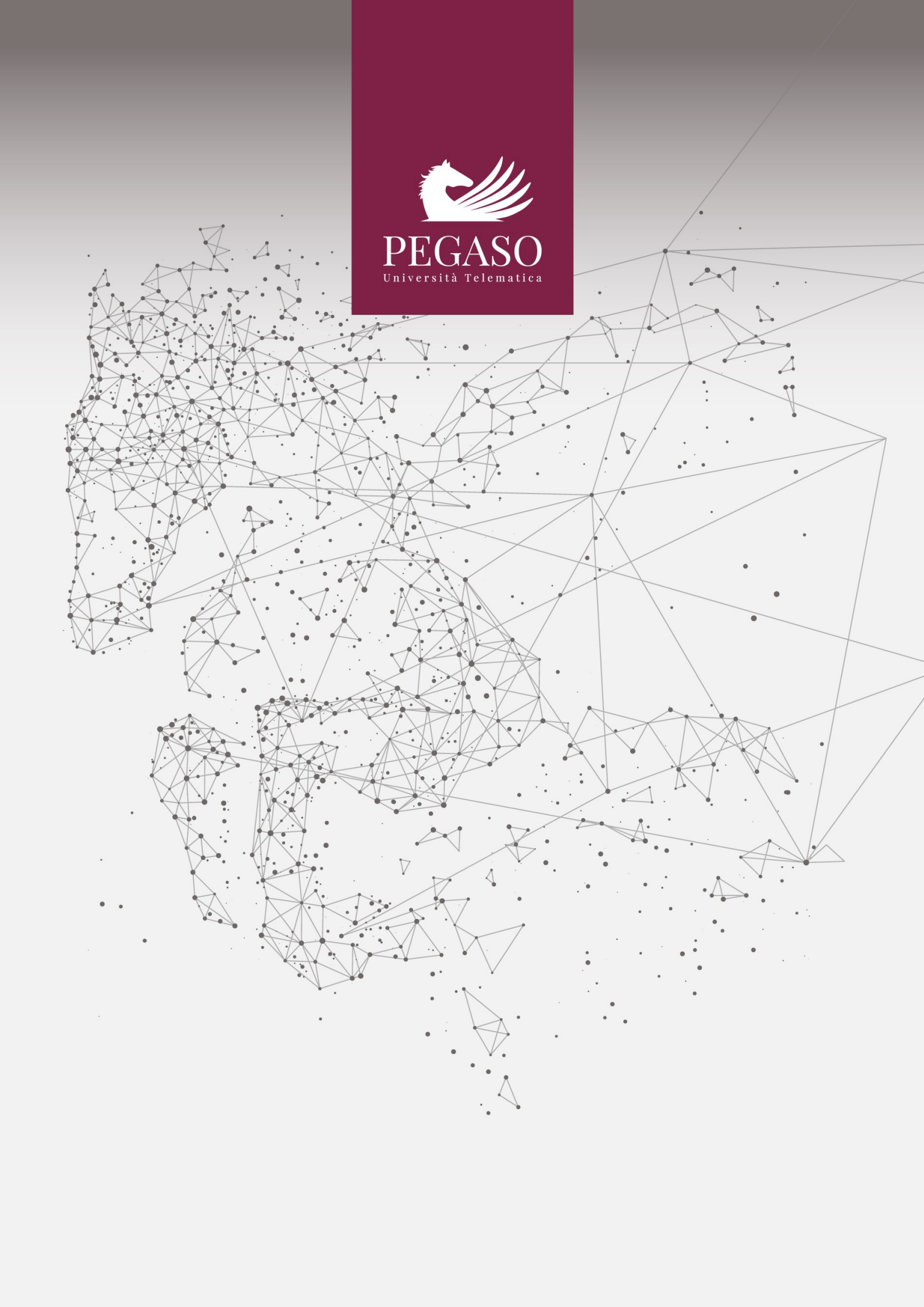

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 BREXIT E PRIVACY 3

2 IL DATA PROTECTION ACT 2018 10

3 RIPERCUSSIONI DELLA CADUTA DEL PRIVACY SHIELD 12

BIBLIOGRAFIA 14

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Brexit e privacy

Il 23 giugno 2016 nel Regno Unito è stata stabilita, tramite referendum, l'uscita dall'Unione Europea. Da quel momento sono cominciate discussioni dal punto di vista mediatico e istituzionale per capire come si sarebbero evoluti i rapporti con l'UE e le ricadute di tale scelta, anche dal punto di vista giuridico.

Data la complessità della questione, fino all'ultimo momento utile sono rimaste incertezze su vari aspetti, che non si sono del tutto risolte nemmeno con l'uscita definitiva del Paese dall'Unione.

Il 31 gennaio 2020, la "Brexit" è divenuta effettiva con il c.d. "Brexit day", dando inizio a un periodo transitorio di 11 mesi, conclusosi il 31 dicembre 2020. Il 30 dicembre 2020 il Regno Unito e l'Unione Europea hanno stipulato l'"Accordo commerciale e di cooperazione".

Durante il periodo transitorio la normativa europea, compreso il Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) è rimasta applicabile anche nel Regno Unito; questo per facilitare la transizione in mancanza di un accordo tra le due parti che, come si è anticipato, è stato raggiunto solo un giorno prima della fine del periodo transitorio.

In questi 11 mesi non è quindi stato necessario per i titolari nominare un rappresentante nello Spazio Economico Europeo (SEE) ai sensi dell'articolo 27 del GDPR, rubricato "Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione", che così recita:

> *1. Ove si applichi l'articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento designa per iscritto un rappresentante nell'Unione.*
>
> *2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:*
>
> *a) al trattamento se quest'ultimo è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10, ed è improbabile che presenti un*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento; oppure

b) alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono trattati nell'ambito dell'offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato.

4. Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento.

5. La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

Nel periodo transitorio, sono proseguite le negoziazioni tra il Regno Unito e l'Unione Europea per tentare di trovare un accordo riguardante il trasferimento dei dati.

A seguito della Brexit il Regno Unito sarebbe infatti diventato a tutti gli effetti un "Paese terzo" ai sensi dell'articolo 44 del GDPR, rubricato "Principio generale del trasferimento", e dunque sottoposto a tale disciplina:

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.

L'uscita del Regno Unito dall'Unione ha quindi diverse ricadute sul trattamento dei dati personali dei soggetti interessati che si trovano nell'Unione. Diventa applicabile l'articolo 3 paragrafo 2 del GDPR:

Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure

b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.

Dunque, se il trattamento riguarda offerta di beni o prestazione di servizi nell'Unione a soggetti che si trovano nell'Unione, o il monitoraggio di un loro comportamento che ha luogo all'interno dell'Unione, si applica la normativa prevista dal GDPR. Per i trasferimenti di dati di interessati che si trovano nell'Unione, vale la disciplina sui trasferimenti internazionali di dati dettata dagli articoli 44 e seguenti.

Inoltre, i titolari stabiliti nel Regno Unito a seguito della Brexit hanno il dovere di nominare un proprio rappresentante nello SEE, ai sensi dell'articolo 27 del GDPR.

L'uscita dall'Unione ha ripercussioni anche per quanto riguarda il meccanismo dello "sportello unico", ovvero dell'identificazione dell'Autorità di controllo capofila ai sensi dell'articolo 56 del GDPR:

1. Fatto salvo l'articolo 55, l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare e del trattamento o responsabile del trattamento è

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all'articolo 60.

2. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di eventuali violazioni del presente regolamento se l'oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.

3. Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità di controllo informa senza ritardo l'autorità di controllo capofila in merito alla questione. Entro un termine di tre settimane da quando è stata informata, l'autorità di controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso secondo la procedura di cui all'articolo 60, tenendo conto dell'esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato membro dell'autorità di controllo che l'ha informata.

4. Qualora l'autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui all'articolo 60. L'autorità di controllo che ha informato l'autorità di controllo capofila può presentare a quest'ultima un progetto di decisione. L'autorità di controllo capofila tiene nella massima considerazione tale progetto nella predisposizione del progetto di decisione di cui all'articolo 60, paragrafo 3.

5. Nel caso in cui l'autorità di controllo capofila decida di non trattarlo, l'autorità di controllo che ha informato l'autorità di controllo capofila tratta il caso conformemente agli articoli 61 e 62.

6. L'autorità di controllo capofila è l'unico interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Infatti, mentre fino al 31 dicembre 2020 l'Autorità di controllo inglese (ICO) poteva ancora rivestire il ruolo di Autorità di controllo capofila, questo non è più possibile dal momento della fine del periodo transitorio.

Il trasferimento di dati di interessati nel Regno Unito verso titolari stabiliti nell'Unione Europea restano, in ogni caso, consentiti. Quello che pone problemi è il trasferimento di dati di interessati nell'Unione verso titolari stabiliti Regno Unito, che deve sottostare a uno dei meccanismi di garanzia stabiliti dagli articoli 45 e seguenti del GDPR:

1. Decisione di adeguatezza della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 45,
2. Misure adeguate ai sensi dell'articolo 46,
3. Eccezioni previste dall'articolo 49,
4. Trasferimento non ripetitivo, che riguarda un numero limitato di interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato, oppure se il titolare del trattamento ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione ha fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali.

Tra le varie soluzioni, la preferibile sarebbe l'emanazione di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione: in tal caso, non sarebbe necessaria nessuna ulteriore misura né autorizzazione per i trasferimenti di dati UE-UK. Tali decisioni vengono emanate sulla base di una valutazione che tiene conto della legislazione del Paese terzo a tutela della privacy dei soggetti: più questa è simile alla disciplina europea, maggiori sono le garanzie date agli interessati, più la Commissione sarà propensa a emanare una decisione di adeguatezza.

Fin dal 2018, nel Regno Unito è entrato in vigore il Data Protection Act 2018 per trasporre il GDPR a livello di legislazione nazionale, elemento estremamente positivo in vista della valutazione della Commissione Europea su una possibile decisione di adeguatezza. Inoltre, il Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019 ha istituito un vero e proprio "UK GDPR", che è entrato in vigore il 31 dicembre 2020 alle 23.00. In questo modo,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

tutti i principi, i diritti e doveri sanciti dal GDPR restano di fatto in vigore anche nel Regno Unito post-Brexit.

Il 30 dicembre 2020 è stato poi raggiunto l'Accordo commerciale e di cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito. Sul proprio sito, il Garante per la protezione dei dati personali ha fatto il punto della situazione post Brexit:

"*Per quanto riguarda i flussi di dati verso il Regno Unito, che è diventato dunque un Paese terzo, bisogna fare riferimento all'Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 30 dicembre 2020 fra Regno Unito e Unione europea. Tale accordo prevede, tra l'altro, che il Regno Unito continui ad applicare il Regolamento europeo sulla protezione dei dati per un ulteriore periodo di massimo 6 mesi (quindi fino al 30 giugno 2021). Di conseguenza, in questo periodo qualsiasi comunicazione di dati personali verso il Regno Unito potrà avvenire secondo le medesime regole valevoli al 31 dicembre 2020 e non sarà considerata un trasferimento di dati verso un paese terzo.*

Nel frattempo la Commissione europea e il Governo UK si sono impegnati, sempre in base all'Accordo, a lavorare su reciproche decisioni di adeguatezza che consentano di proseguire i flussi di dati senza interruzioni, anche successivamente al periodo transitorio sopra ricordato. Se così non fosse, si applicheranno tutte le disposizioni del Capo V del GDPR, che richiedono l'esistenza di garanzie adeguate (clausole contrattuali tipo, norme vincolanti d'impresa, accordi amministrativi, certificazioni, codici di condotta) per trasferire dati dall'Ue (più esattamente dal SEE, lo spazio economico europeo) verso un Paese terzo non adeguato, oppure ammettono alcune deroghe in assenza di garanzie adeguate (consenso esplicito dell'interessato, interesse pubblico di uno Stato membro del SEE, ecc.), ma solo in via residuale e secondo un approccio molto restrittivo.

Per quanto riguarda eventuali contenziosi o reclami transfrontalieri in materia di protezione dei dati con titolari o responsabili del trattamento stabiliti nel Regno Unito, dal 1° gennaio 2021 al Regno Unito in quanto Paese terzo non sarà più applicabile il meccanismo dello "sportello unico" (one stop shop) che disciplina questi contenziosi fra i paesi del SEE. In sostanza, le imprese con sede nel Regno Unito non potranno più beneficiare della possibilità di rapportarsi con un'unica Autorità

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

"capofila" (ossia, l'Autorità competente per lo stabilimento principale o unico nel SEE) per i vari obblighi previsti dal Regolamento europeo. Per poter continuare a godere dei benefici dello sportello unico, dovrebbero infatti individuare un nuovo stabilimento principale in uno Stato membro del SEE.

> *In ogni caso, dal 1° gennaio 2021 i titolari e i responsabili del trattamento con sede nel Regno Unito che siano soggetti all'applicazione del GDPR ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, sono tenuti a designare un "rappresentante" nel SEE a norma dell'articolo 27 sempre del GDPR. Tale rappresentante può essere contattato dalle Autorità di controllo e dalle persone interessate per qualsiasi questione relativa alle attività di trattamento al fine di garantire il rispetto del GDPR. Resta sempre ferma la possibilità per gli interessati che si trovano all'interno nostro Paese - ed i cui dati sono trattati per l'offerta di beni e servizi o per il monitoraggio del loro comportamento da parte di titolari stabiliti nel Regno Unito - di rivolgersi al Garante per la tutela dei loro diritti.*"

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Il Data Protection Act 2018

Il Data Protection Act 2018 (DPA) è la legge nazionale di implementazione del GDPR nel Regno Unito.

Ai sensi del DPA tutti i soggetti che trattano dati personali devono sottostare a una serie di regole e principi in gran parte coincidenti con quelli dettati dal GDPR. Allo stesso tempo, ai soggetti interessati è garantita una serie di diritti, anch'essi analoghi a quelli previsti dalla disciplina europea.

Tuttavia, il DPA non si limita a trasporre il contenuto del Regolamento in una legge nazionale: è prevista, infatti una disciplina speciale per le autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Viene inoltre estesa la protezione dei dati personali anche ad altre aree, che nel diritto dell'Unione sono riservate alla legislazione statale: in particolare, sicurezza e difesa nazionale.

Nel DPA è poi contenuto l'elenco di poteri e funzioni dell'Information Commissioner's Office, l'Autorità indipendente inglese posta a protezione della privacy.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati particolari, sono previste alcune basi giuridiche per il trattamento aggiuntive rispetto alle eccezioni dettate dal paragrafo 2 dell'articolo 9 del GDPR. Infatti, ai sensi del DPA, i dati particolari possono essere trattati per:

- Finalità legate all'occupazione, alla sicurezza e alla protezione sociale,
- Motivi di salute e previdenza sociale,
- Finalità di archiviazione, ricerca e studi statistici,
- Motivi di interesse pubblico,
- Dati relativi a misure penali.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il DPA esclude dall'applicazione della disciplina a tutela dei dati personali il trattamento dei dati necessario per salvaguardare la sicurezza nazionale o la difesa e il trattamento di dati non automatizzato effettuato da alcuni organismi governativi designati dalla legislazione a tutela della libertà d'informazione.

Sono inoltre previste delle eccezioni alla possibilità di esercitare i diritti degli interessati, tra le quali:

- Crimini e tributi;
- Controllo dell'immigrazione;
- Informazioni legate a procedimenti penali;
- Funzioni pensate per la protezione della società (come quelle delle autorità di protezione)
- Funzioni di regolazione per quanto riguarda questioni legali, di salute o servizi per l'infanzia;
- Finanza corporativa
- Quando vi siano delle negoziazioni con i soggetti interessati che potrebbero essere pregiudicate;
- Quando informazioni d'affari relative a previsioni o pianificazioni potrebbero essere pregiudicate;
- Per scopi giornalistici, accademici, artistici, letterari, scientifici, storici, statistici e di archiviazione nel pubblico interesse.

Il DPA è una legge nazionale, che quindi resta in vigore anche a seguito della Brexit. È stato emendato per essere letto in combinazione con l'"UK GDPR" e non più con il GDPR; è comunque probabile che questi due documenti verranno poi consolidati in un'unica normativa.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Ripercussioni della caduta del Privacy Shield

Il 16 luglio 2020 la Corte di Giustizia Europea (CGUE) ha emanato una sentenza storica nel cosiddetto caso "Schrems II", che ha comportato la caduta del sistema di trasferimenti di dati tra Unione Europea e Stati Uniti, il c.d. "Privacy Shield". Dato che viviamo ormai immersi in un ecosistema digitale di scambio di dati estremamente interconnesso, tale decisione potrebbe avere delle ripercussioni interessanti anche sui trasferimenti tra UE e Regno Unito. Mette infatti a rischio la possibilità che la Commissione Europea adotti una decisione di adeguatezza nei confronti dello Stato britannico che, come abbiamo visto, sarebbe la soluzione preferibile per consentire i trasferimenti internazionali di dati.

Nella valutazione sull'adeguatezza del livello di protezione della privacy nel Regno Unito, abbiamo visto che il Data Protection Act 2018 gioca un ruolo importante a favore dell'adozione di una decisione della Commissione. Tuttavia, vi è un altro documento che verrà sicuramente preso in considerazione: il Cloud Act Agreement stipulato tra UK e USA. Si tratta infatti di un accordo che permette il trasferimento di dati tra Regno Unito e Stati Uniti. Inoltre, il legame tra queste due nazioni è rafforzato anche dalla loro presenza nella "Five Eyes Alliance", un'alleanza di intelligence che ricomprende poi anche Australia, Nuova Zelanda e Canada. Tali accordi non depongono certo a favore dell'emanazione di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione, perché denotano possibili meccanismi di sorveglianza dei cittadini da parte delle intelligence statali, uno dei motivi per cui la CGUE ha fatto cadere il Privacy Shield.

In una lettera dell'European Data Protection Board (EDPB) al Parlamento Europeo datata 15 giugno 2020, il Comitato evidenziava come l'accordo per l'accesso ai dati elettronici allo scopo di combattere crimini siglato tra UK e USA dovrà essere tenuto in considerazione nella valutazione su una possibile decisione di adeguatezza sul Regno Unito. A maggior ragione, dopo che i trasferimenti dei dati tra Unione Europea e Stati Uniti sono

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

stati messi in discussione con la sentenza del caso "Schrems II", tale accordo rischia di creare una falla nel sistema di protezione dei dati personali messo a punto nel Regno Unito.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Garante per la protezione dei dati personali, Brexit: il punto sulle conseguenze per la protezione dei dati, https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-dati-estero
- Dan Swinhoe, *GDPR vs UK Data Protection Act 2018: What's the difference?*, pubblicato su CSO Online il 5 agosto 2019
- European Data Protection Board, EDPB response to MEPs Sophie in 't Veld and Moritz Körner on the US-UK agreement under the US Cloud Act (15 giugno 2020).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).